

CRIMES CONTRA A PESSOA – CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

CÓDIGO PENAL CAPÍTULO VI DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Art. 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa.

O crime de constrangimento ilegal pode ser praticado mediante violência, grave ameaça ou depois de impossibilitar a resistência da vítima (ex.: dopando-a).

A lei, por exemplo, permite que as pessoas compareçam em manifestações políticas. No entanto, se uma pessoa ameaça outra, dizendo que irá matá-la se comparecer a uma determinada manifestação política, haverá a prática do crime de constrangimento ilegal. Isso porque, no exemplo anterior, aquele que ameaça está constrangendo alguém a não fazer algo que a lei permite.

Contudo, há outra forma de praticar o constrangimento ilegal, que é obrigar alguém a fazer o que a lei não manda. Ex.: “A” aponta uma arma de fogo para “B” e exige que ele dance.

Em razão da pena (detenção, de três meses a um ano, ou multa), o constrangimento ilegal é considerado um **crime de menor potencial ofensivo**. É um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, deverá ser apurado independentemente da vontade da vítima. Além disso, trata-se de um **crime material**, pois só se consuma quando a vítima efetivamente não faz o que a lei permite ou faz o que a lei não manda.

O constrangimento ilegal é um crime que admite a tentativa. Além disso, trata-se de um crime subsidiário. Ou seja, se “A” constrange “B” a entregar-lhe os seus dados bancários mediante violência ou grave ameaça para que possa obter uma vantagem econômica indevida, tem-se o crime de extorsão (art. 158, CP), mesmo que, no caso concreto, tenha acontecido a conduta subsidiária de constrangimento ilegal.

ANOTAÇÕES



5m

Ao mesmo passo, se um sujeito constrange a vítima, mediante violência ou grave ameaça, para com ela praticar ato libidinoso, apesar de ter ocorrido um constrangimento ilegal, a finalidade do agente é específica, logo, o crime será o de estupro.

Assim, diante do caso concreto, se existir a possibilidade de aplicar ao agente um crime mais específico, isso deve ser feito. No entanto, se não couber esse delito específico, aplica-se o crime de constrangimento ilegal.

Aumento de pena

Art. 146. (...) § 1º As penas aplicam-se **cumulativamente** e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas. (É preciso existir pelo menos 4 agentes)

§ 2º Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência.

Obs.: ou seja, se uma pessoa pratica um constrangimento ilegal se utilizando de ameaça, não será responsabilizada pelo crime do art. 147 do CP (ameaça), mas somente pelo constrangimento ilegal. A ameaça será absorvida pelo crime de constrangimento ilegal em virtude do princípio da consunção.

§ 3º Não se compreendem na disposição deste artigo:

I – a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, **se justificada por iminente perigo de vida**;

II – a coação exercida para impedir suicídio.

Obs.: o § 3º do art. 146 traz as chamadas causas especiais de exclusão da ilicitude.

AMEAÇA

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.

Trata-se de um crime de forma livre, ou seja, pode ser praticado por qualquer meio (palavra, escrita, gestos etc.).

ANOTAÇÕES



10m



15m

O mal injusto é algo contrário ao Direito. Nesse sentido, em um contexto de uma disputa relacionada à posse de um imóvel, se “A” vira para “B” e diz que irá ingressar com uma ação judicial contra ele, isso não configura o crime de ameaça. Isso porque não há que se falar em mal injusto nesse caso, visto que a lei permite que as pessoas ingressem com ações judiciais.

O delegado que “ameaça” alguém de lhe prender em um determinado contexto fático também não pratica o crime de ameaça, pois o mal que será causado a essa pessoa está de acordo com o ordenamento jurídico.

Além de injusto, esse mal também deve ser considerado grave. A compreensão de gravidade vai de acordo com o perfil subjetivo da vítima. Ex.: ameaçar de dar um empurrão em um sujeito jovem e forte não tem a mesma gravidade de ameaçar empurrar uma senhora de 80 anos de idade.

Outro exemplo é ameaçar alguém quanto a algo que envolve o mundo espiritual. Nesse sentido, ameaçar de fazer uma macumba contra uma pessoa cética não tem o mesmo impacto de ameaçar uma pessoa extremamente religiosa.

É cabível a tentativa de ameaça, contudo, a doutrina não aceita essa tentativa se for pelo meio verbal.

O crime de ameaça é de **ação penal pública condicionada à representação**, inclusive quando se está diante do contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha).

A ameaça pode ser direta (imediata) ou indireta (mediata). Na ameaça direta, o mal injusto e grave prometido é contra a pessoa que recebe a ameaça (ex.: “eu vou te matar”). Já na ameaça indireta, o mal injusto e grave é prometido contra um familiar, a um ente querido ou a uma pessoa de íntimo afeto da pessoa que recebe a ameaça (ex.: “eu vou matar o seu filho”).

PERSEGUIÇÃO

Em prova, o crime de perseguição também pode ser chamado de “crime de *stalking*”.

ANOTAÇÕES

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. *(Incluído pela Lei n. 14.132, de 2021)*
Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Perseguir significa importunar, acossar ou seguir ao encalço de uma pessoa.

Um ponto de extrema relevância para fins de prova diz respeito ao termo “reiteradamente”.

Nesse sentido, se “A” bate no carro de “B” e foge, mas “B”, nervoso com a situação, pega o seu carro e começa a perseguir “A”, não há que se falar em crime de perseguição.

Ou seja, uma única perseguição não configura o crime do art. 147-A do CP. Tal crime somente ocorrerá quando houver a prática reiterada de perseguição (pelo menos duas vezes). É por isso que esse delito é classificado como **crime habitual**.

Vale lembrar que os crimes habituais não admitem a tentativa.

A expressão “por qualquer meio” também é de grande importância. Isso porque a perseguição pode se dar pelos meios físico, virtual (*cyberstalking*), fotos, drones etc.

Existem quatro tipos de perseguição nesse tipo penal:

1. Ameaça à integridade física;
2. Ameaça à integridade psicológica;
3. Restrição da capacidade de locomoção; e
4. Invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade.

Obs.: quando a perseguição gerar ameaça à integridade física ou psicológica da pessoa, o crime de ameaça restará absorvido pelo crime de perseguição.

Trata-se de um crime bicomum, pois os sujeitos ativo e passivo podem ser qualquer pessoa (homem, mulher, adulto, adolescente, idoso etc.).

ANOTAÇÕES



A perseguição também é um crime de menor potencial ofensivo, isso por conta de sua pena máxima, que não é superior a dois anos. Por conta disso, são aplicadas a esse crime todas as medidas despenalizadoras da Lei n. 9.099/1995.

Outro ponto importante é que a perseguição só existe na modalidade dolosa, assim como acontece no caso do crime de ameaça.

Um policial que está no encalço de um bandido para prendê-lo não pode ser responsabilizado pelo crime de perseguição, mesmo que esteja perseguindo-o reiteradamente. Isso porque a sua ilicitude restará excluída em virtude do estrito cumprimento de um dever legal.

Art. 147-A, § 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: *(Incluído pela Lei n. 14.132, de 2021)*

I – contra criança, adolescente ou idoso; *(Incluído pela Lei n. 14.132, de 2021)*

Obs.: ou seja, a causa de aumento de pena acima se aplica nas hipóteses em que a vítima for menor de 18 anos ou tiver 60 anos ou mais.

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código; *(Incluído pela Lei n. 14.132, de 2021)*

Obs.: vale lembrar que o § 2º-A do art. 121 do CP trata das hipóteses de feminicídio. Assim, se o crime for praticado em um contexto de violência doméstica ou familiar, aplica-se a Lei Maria da Penha. Já se o crime for praticado por menosprezo ou discriminação à situação de mulher, não se aplica a Lei Maria da Penha.

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma. *(Incluído pela Lei n. 14.132, de 2021)*

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. *(Incluído pela Lei n. 14.132, de 2021)*

§ 3º **Somente se procede mediante representação.** *(Incluído pela Lei n. 14.132, de 2021)*

Obs.: para fins de prova, é importante lembrar que os crimes dos arts. 147 e 147-A do CP são de ação penal pública condicionada à representação.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.



35m



40m